

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/883

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – הסדרי ראייה לדודים ודודות), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 28א 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962¹, בסעיף 28א –

(1) בכותרת השוליים, במקום "הורים" יבוא "קרובי משפחה";

(2) במקום "הורי" יבוא "הוריו ואחיו של".

דבריו הסבר

לפי המצב הקיים כיום, הורה גרוש יכול למנוע מאחים או אחיות של הורה שנפטר, לפגוש את ילדיו הקטינים. החוק מתייחס רק למציאות שבה הורה של קטין מונע מהורי הגרוש שנפטר לפגוש את ילדיו הקטינים ומאפשר לבית המשפט להחליט בעניין, אולם אינו מתייחס למצב שבו הורה של קטין מונע מהדודים והדודות את המפגש.

הצעה זו באה לתקן את אי המענה הקיים בחוק ולאפשר לקטינים לפגוש ולהיות בקשר עם קרובי משפחתם, בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט בכל מקרה ומקרה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/2623).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2623 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.